



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 180/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

**נציגות הבית המשותף
משד' בנימין 67 נתניה
ע"י רמי אילוז
משד' בנימין 67 נתניה**

התובעת

- נ ג ד -

עשירה חכם

ע"י עו"ד אברהם שלג
טל': 09-8337547, פקס: 09-8337773

הנתבעת

פסק דין

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף שברחוב שד' בנימין 67, נתניה הידוע כגוש 8260 חלקה 29 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). הנתבעת היא בעלת דירה בבית.
2. לטענת התובעת, צינור המוביל מים אל דירתה של הנתבעת גרם לנזילה חמורה ברכוש המשותף של הקומה הראשונה בבית, וכי הנתבעת, חרף פניות אליה בעניין זה, סירבה לשאת בעלות התיקון. משכך, ועל מנת להפסיק את הנזילה הזמינה שרברב מטעמה אשר תיקן הנזילה בעלות של 1,300 ₪ אשר שולמו על ידי התובעת. בתביעה התבקש להורות לנתבעת להשיב לתובעת את הסכום האמור וכן הוצאות משפט.
3. לטענת הנתבעת, הצינור ממוקם ברכוש המשותף של הבית ומהווה חלק ממנו, ומשכך על הנתבעת לשאת בעלות תיקונו. כן נטען כי לא עלה בידי התובעת להוכיח את עלות התיקון הנטען. לחילופין, טענה הנתבעת, כי ככל שייקבע כי האחריות לתיקון הליקוי מוטלת עליה, הרי שיש לראות בתובעת כמי שנהגה בחוסר תום לב עת ביצעה התיקון שלא בהסכמתה, ובלא שאפשרה לה לפנות לחברת הביטוח בה מבוטחת דירתה לצורך תיקון הליקוי.

דיון והכרעה

"רכוש משותף" מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 כך:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

4. מר מימון יוסי, השרברב שתיקן הנזילה מטעם התובעת, העיד לפני כי מקור הנזילה היה צינור הממוקם מתחת למרצפות חדר המדרגות של הקומה הראשונה של הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

ואשר מוביל מים אל דירתה של הנתבעת. ראה פרוטוקול מיום 24.6.12, עמ' 4, שורות 4-11:

"מאחר והייתה נזילה באחד הצינורות שבחדר המדרגות בקומה הראשונה, לא ידעתי על איזה צינור מדובר וכדי לדעת איזה צינור, שברתי את הבלטות ראיתי שהצינור שלה, ואת זה ראיתי לפי השעון, יש צינורות ברצפה שהם הולכים על הרצפה, אני לא יכול היום להצביע על דבר ללא שבירת רצפה, כששברתי נוכחתי לדעת כי הצינור שלה, והולך משעון המים לדירה שלה. לכל דירה יש שעון משלה, וראיתי שהצינור מחובר לצינור שלה, עשיתי בדיקות נוספות כדי לדעת שזה שלה, ראיתי ששעון המים מסתובב...".

עדותיו של מר מימון יוסי הייתה אמינה עלי ולא נסתרה על ידי הנתבעת.

5. השאלה שעומדת להכרעתי היא מהו מעמדו של הצינור, נשוא המחלוקת. האם יש לראות את כל הצנרת שבבית המשותף כחלק ממערכת אחת, ועל כן כרכוש משותף, או שמא ראוי לראות את החלק של הצנרת המסתעף לדירה מסוימת כחלק מאותה דירה שאותה משמשים חלקים אלה?

6. תשובה לכך, מצאתי בספרו של המלומד י.ויסמן "דיני קניין בעלות ושיתוף", נבו הוצאה לאור בע"מ (תשנ"ז – 1997) בעמ' 394:

"דומה כי הפתרון הראוי ש"דירה" תיחשב ככוללת את מה שמקובל לראות כחלק מן הדירה, בין שמדובר במחברים שבתוככי הדירה (כגון צינורות, ברזים, כיורים, אינסטלציה חשמלית וכד'), בין שמדובר במחברים שמחוץ לשטח הדירה (כגון חלקי צנרת מנקודת ההסתעפות בצנרת הכללית ועד לדירה). אכן, גישה מעין זו אומצה במפורש על ידי המחוקק בהסדר שקבע בקשר למתקני גז מרכזי, ולצנרת המשמשת את מתקן הגז".

7. נוכח האמור לעיל עולה כי הצינור, נשוא המחלוקת, אינו מהווה חלק מהרכוש המשותף אלא חלק מדירתה של הנתבעת, ומשכך חובת תיקונו מוטלת על הנתבעת ועליה בלבד.

8. מעדותו של מר רמי אילוז, מטעם התובעת, שהייתה אמינה ולא נסתרה, שוכנעתי כי נעשתה פניה לנתבעת על מנת שתזמין בעל מקצוע מטעמה לצורך תיקון התקלה שבצינור, ואולם כשבעל המקצוע אליו פנתה הנתבעת דרש עבור התיקון 1,500 ₪ ביקשה הנתבעת ממר אילוז להזמין את "שרברב הבניין" מר יוסי מימון לצורך ביצוע התיקון, ברם, סירבה לשאת בעלות התיקון. ראה פרוטוקול מיום 24.6.12, עמ' 6, שורות 11-

"ביקשתי ממנה שתזמין את האינסטלטור שלה... היא הזמינה את האינסטלטור שלה, הוא הגיע בשעה ארבע אחה"צ, ואז הוא אמר שלפתוח ולתקן את זה עולה 1500 ₪... כשהיא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

שמעה את הסכום היא אמרה לי תזמינו את האינסטלטור של הבניין, את יוסי, אמרנו בסדר."

וכן פרוטוקול מיום 24.6.12, עמ' 6, שורות 22-23 :

"שילמנו 1,300 הבאתי לה את הקבלה שצורפה לכתב התביעה והודעתי לה שעליה לשלם הגב' עשירה הודיעה לי שהיא לא מתכוונת לשלם..."

כן נעשו על ידי מר אילוז פניות נוספות לנתבעת על מנת שתסדיר את חובה, אך אלה העלו חרס. ראה פרוטוקול מיום 24.6.12, עמ' 6, שורות 28-34.

9. נוכח כל האמור לעיל, אני מוצאת כי הצינור הוא חלק מדירתה של הנתבעת, כי הנתבעת נתנה הסכמתה לכך שהתיקון יעשה על ידי שרברב מטעם התובעת, וכי החובה לשאת בעלות תיקונו מוטלת עליה.

10. על מנת להוכיח את הסכום ששולם לשרברב לצורך התיקון, צירפה התובעת לכתב התביעה קבלה על סך של 1,300 ₪ אשר לא נסתרה על ידי הנתבעת.

11. אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעת לשלם לתובעת סך של 1,300 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 4.12.11, ועד למועד התשלום בפועל.

12. עוד אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט בסכום כולל של 1,200 ₪ אשר ישולם בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל. בקביעת שיעור ההוצאות לקחתי בחשבון את הצורך בדחיית ישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 8.5.12 בעטיה של הנתבעת, ולאחר שהתובעת התייצבה לישיבה האמורה עם עדיה.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ב' בחשוון, תשע"ג, 17 באוקטובר, 2012.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה